

감사결과 처분요구서

- ○○○○○ ○○비 관련 비위발생에 따른 복무감사 -

2025. 9.



감 사 실
【청렴감사부】

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[징 계] 요 구

제 목 취업규칙 준수 및 품위유지 의무 위반

해 당 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ◇◇◇◇처

징계 대상자 ○○○○처 ○급 △△△(*****_*****)

징 계 종 류 파면

징 계 사 유

1. 업무개요

○○○○처 ○급 △△△(만**세, 이하 ‘△△△’ 라 한다)는 2009. 12. 31. 公社에 입사하여 2013. 7. 8.부터 ◇◇◇◇◇◇◇◇ ○○○○○(이하 ‘○○○○○’ 이라 한다)으로 대외기관 파견되어 2017. 1. 23.부터 2025. 3. 31.까지 ◇◇◇◇◇장으로서 ○○○○○ 회계업무를 담당하였다.

2025. 4. 1. 제11대 ○○○○○ 집행부가 출범하여 ○○○○○ 사무에 대한 인수인계 과정에서 △△△는 ○○○○○ 자금을 횡령한 사실이 확인되어 2025. 7. 9. 「인사규정」 제44조 제1항 제5호¹⁾에 따라 대외기관 파견 복귀 및 직위 해제되었다.

1) 제44조(직위해제) 제1항 5. 금품뇌물·항응수수, 횡령, 공금유용, 부정승진 또는 반사회적 행위로 인하여 공사의 명예와 위신에 손상을 입힌 자

○○○○은 △△△의 비위행위에 대하여 2025. 7. 10. 공사 ○○○○ 게시판에 ‘동지 여러분께 깊이 사죄 드립니다’는 제목으로 입장문(2025-8호)을 게시하며 ○○원들의 분노와 실망에 대하여 사과하고 ○○○○의 신뢰 회복을 위해 노력할 것을 다짐하였으며, 2025. 7. 21. △△△를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상횡령) 등으로 □□경찰서에 형사 고소하였다.

그리고 해당 사건은 2025. 7. 9. 뉴스¹⁾에서 ‘[단독] ◇◇◇◇◇◇◇ ○○ 회비 8억 원 횡령 사건 터져’라는 제목으로 보도되고, 2025. 7. 10. KPI뉴스에서 ‘◇◇◇◇◇◇◇ 직원, ○○비 7억 횡령...도넛은 기강 해이 여전’이라는 제목으로 보도되는 등 여러 언론매체에서 공사 직원의 횡령 사건 발생, 조직 비리, 기강 해이 등의 내용으로 공사에 대한 부정적인 기사를 보도하였다.

2. 판단기준

公社 「취업규칙」 제4조(준수의무) 제1항 및 제2항에 따르면 공사직원은 법령 또는 공사의 정관·제 규정 및 직무명령을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 신의³⁾를 지키고 품위⁴⁾를 유지하며 공사의 명예와 위신⁵⁾이 손상되는 일이 없도록 규정하고 있고,

같은 규칙 제32조(과전근무) 제2항에서는 다른 기관에 파견되어 근무하는 자는 공사의 위신을 손상하는 일이 없도록 성실히 근무하여야 한다고 규정하고 있다.

2) 뉴스1(news1)은 경제신문인 머니투데이 계열 민영 뉴스통신사(출처: 나무위키)

3) 신의(信義): 믿음과 의리를 아울러 이르는 말(출처: 국어사전)

4) 품위(品位): 사람이 갖추어야 할 위엄이나 기품(출처: 국어사전)

5) 위신(威信): 위엄과 신망을 아울러 이르는 말(출처: 국어사전)

「공공감사에 관한 법률」 제3조 제1항에는 ‘이 법은 자체감사활동 및 이에 따른 감사활동체계 등에 관하여 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 대하여 적용한다’ 라고 규정하고 있고,

같은 법 제20조(자료 제출 요구) 제1항 제1호에는 ‘감사기관의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 소속 직원에 대하여 출석·답변의 요구를 할 수 있다’ 라고 규정하고 있으며,

같은 조 제3항에는 ‘이에 따른 조치를 요구받은 소속 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다’ 고 규정하고 있다.

公社 「감사운영규정시행세칙」 제42조(자료접근 및 수감부서의 협조 등)에서는 ‘감사인으로부터 감사 목적의 자료 제출 또는 답변 요구가 있을 때에는 지체없이 이에 따라야 하며, 정당한 이유 없이 감사실시를 방해한 직원에 대해서는 징계를 요구할 수 있다’ 라고 규정하고 있다.

따라서 △△△는 공사의 직원이며 ○○○○ 파견근무자로서 신의를 지키고 품위를 유지하며 파견받은 기관의 장의 지휘·감독을 받고 공사의 위신을 손상하는 일이 없도록 성실히 근무하여야 하고

감사인으로부터 감사 목적의 자료 제출 또는 답변 요구가 있을 때에는 지체없이 이에 따라야 할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 비위(非違) 행위의 사실관계 확인 결과

1) 고소장 내용에 관한 사항

○○○○이 □□경찰서에 제출한 고소장에 명시된 △△△의 범죄사실은 ① 사문서위조 및 위조사문서행사, ② 사문서변조 및 변조사문서행사, ③ 업무상횡령이다.

가) 사문서위조 및 위조사문서행사

○○○○은 고소장에서 △△△가 ○○ 회계담당자로서 ○○○○ 계좌를 신규 개설할 때 사무처장, 수석부위원장, 위원장 등의 결재 절차를 생략한 채 임의로 공문⁶⁾을 작성하여 ▽▽▽▽에 제출하고,

기존 ○○○○ 명의 계좌의 중도해지 및 해지 금액을 송금하는 과정에서 이미 보관하고 있던 ◆◆◆◆◆◆◆○○○○○○위원장(이하 ‘○○위원장’이라 한다)의 도장을 출금전표⁷⁾에 날인하여 ▽▽▽▽에 제출하는 방법으로,

① 2020. 2. 5. ○○위원장 명의의 ○○○○ 계좌(▽▽▽▽ ***-****-****-**)를 신규 개설하고, ② 같은 날 ○○○○ 정기에탁금 계좌(▶▶ ***-****-****-**)를 중도 해지한 다음 그 해지 금액 124,017,591원을 신규 개설한 계좌(▽▽▽▽ ***-****-****-**)에 연동하여 송금하였고,

6) ① 적립금 해지 및 신규계좌 발급 요청(○○사무-53, 2020. 2. 5.), ② ○○○○ 계좌 신규 개설(○○사무-15, 2022. 1. 18.)

7) ① 정기에탁금 ***-****-****-** 중도해지 후 ***-****-****-**으로 124,017,591원 송금(2020.02.05.), ② 정기에탁금 ***-****-****-** 중도해지 후 ***-****-****-**으로 227,686,945원 송금(2022.12.29.)

③ 2022. 1. 18. ○○○위원장 명의의 계좌(▽▽▽▽ ***-****-****-**)를 신규 개설하였으며,

④ 2022. 12. 29. ○○○위원장 명의 정기예탁금 계좌(▶▶ ***-****-****-**)를 중도 해지한 다음 그 해지 금액 227,686,945원을 앞서 신규 개설하였던 ○○○위원장 명의의 계좌(▽▽▽▽ ***-****-****-**)로 송금하였다고 주장하였다.

나) 사문서변조 및 변조사문서행사

○○○○○은 △△△가 2022. 12. 29. 중도 해지하여 사용하지 않는 ○○○○○ 정기예탁금 계좌(▶▶ ***-****-****-**)를 계속 이용중인 것처럼 속이기 위하여

① 2023. 3. 30. 「제35년차 정기대의원대회」 회의자료에 정기예탁금 계좌(▶▶ ***-****-****-**)의 예탁금 잔액증명서 ‘발급관리번호, 발행일, 계좌번호, 잔액, 잔액증명 기준일, 잔액합계’ 란에 ‘0020734020, 2023년 03월03일(14:17:59), ***-****-****-**, ₩227,000,000, 2022년12월31일, 이억이천칠백만원’ 이라고 기재하여 첨부하고,

② 2024. 3. 28. 「제36년차 정기대의원대회」 회의자료에도 정기예탁금 계좌(▶▶ ***-****-****-**)의 예탁금 잔액증명서 ‘발급관리번호, 발행일, 계좌번호, 잔액, 잔액증명 기준일, 잔액합계’ 란에 ‘0020793012 2024년 02월 16일 (15:17:59), ***-****-****-**, ₩227,000,000, 2023년12월31일, 이억이천칠백만원’ 이라고 기재하여 첨부하였다고 주장하고 있다.

또한, ○○○○○은 △△△가 ○○○○○ 명의 계좌(▶▶ ***-****-****-**)의 예

금 잔액⁸⁾을 속이기 위하여

③ 2024. 3. 28. 「제36년차 정기대의원대회」 회의자료에 해당 계좌 예금(신탁·환매채) 잔액증명서의 ‘발급관리번호, 발행일, 잔액, 잔액증명기준일, 잔액합계’란에 ‘0020993048, 2024년 02월 16일 (14:24:45), ₩264,000,000, 2023년 12월 31일, 이익육천사백만원’ 이라고 기재하여 첨부하였다고 주장하였다.

다) 업무상황령

○○○○은 △△△가 ① ○○○○ 명의 계좌⁹⁾(▽▽▽▽ ***-****-****-**)에 기존 적립금 관련 예금계좌(▶▶ ***-****-****-**)를 중도 해지한 금액과 ○○○○ 명의 복지기금 등 명목으로 사용하는 계좌(▶▶ ***-****-****-**) 등에 보관하고 있던 ○○○○ 자금을 각 송금하고,

△△△ 명의의 계좌(▶▶ ***-****-****-**)로 66회에 걸쳐 192,864,000원을 이체하고 현금은 34회에 걸쳐 33,083,500원 인출하여 2020. 2. 5.부터 2021. 8. 29. 까지 총 100회에 걸쳐 합계 225,947,500원을 개인적인 용도로 사용하였고

② ○○○○ 명의 계좌¹⁰⁾(▽▽▽▽ ***-****-****-**)에 기존 적립금 관련 예금계좌(▶▶ ***-****-****-**)를 중도 해지한 금액과 ○○비 운영계좌(▶▶ ***-**-****-****-**), 복지기금 계좌(▶▶ ***-****-****-**) 등에 보관하고 있던 ○○○○ 자금을 각 송금하고,

8) 회의자료에 첨부된 예금(신탁·환매채) 잔액 증명서에 기재된 ‘잔액증명기준일’인 2023년 12월 31일에 인접한 최종거래일인 2023. 12. 26. 예금 잔액은 217,044,250원으로 확인됨(출처: 예금거래내역서)

9) 2020. 2. 5. 신규 개설

10) 2022. 1. 18. 신규 개설

△△△ 명의의 계좌(▶▶ ***-****-****-**)로 55회에 걸쳐 165,700,000원을 이체하고, 또 다른 △△△ 명의 계좌(☆☆☆☆☆ ****-**-*****)로 2회 3,002,000원을 이체하였으며, 현금은 39회에 걸쳐 46,994,750원 인출하여 2022. 1. 18.부터 2023. 9. 21.까지 총 96회에 걸쳐 합계 215,696,750원을 개인적인 용도로 사용하였으며

③ ○○○○○ 명의 계좌(▶▶ ***-****-****-**)에 복지기금 조성을 위하여 업무상 보관하고 있던 돈을 2021. 1. 15.부터 2025. 6. 2.까지 총 75회에 걸쳐 합계 260,919,431원을 현금으로 인출하여 개인적인 용도로 사용하였다고 주장하였다.

라) 소결

고소장에 적시된 △△△의 비위행위는 ○○○○○ 활동 중에 일어난 사건으로

① 문서처리, 공인관리 등 ○○○○○의 사무에 대하여는 본 감사의 대상에서 제외하였고 ② 행위자인 △△△가 이번 사건이 ○○○○○ 관련 사건이라는 것을 이유로 감사 참여를 거부함에 따라 고소장 내용에 관한 사항 1)과 2)에 대한 사실관계는 확인할 수 없었다.

다만, 부정 보도 발생 등으로 공사의 명예와 위신을 손상하는 원인 행위인 △△△의 횡령에 대하여는

① ○○○○○에서는 △△△가 ○○위원장과 면담¹¹⁾ 과정에서 7억여 원을 생활비와 대출금 상환 등 개인용도로 유용했음을 인정하였다고 진술하였고,

11) ○○ ♣♣♣장(♠♠♠)은 확인서 작성을 통해 적립금 조사 결과 누락금액이 발견되어 2025. 6. 16. 12:20경 ○○ 위원장실에서 ○○위원장, ♣♣♣장, △△△ 3인이 면담하였다고 진술함

② ○○○○ 명의 계좌 예금거래내역서에서 [표 1]과 같이 ○○○○ 명의 계좌(▽▽▽▽ ***-****-****-**, ▽▽▽▽ ***-****-****-**)에서 △△△ 명의의 계좌(▶▶ ***-****-****-**, ☆☆☆☆☆ ****-**-*****)로 총 123회에 걸쳐 361,566,000원이 이체된 사실과 ○○○○ 명의 계좌(▽▽▽▽ ***-****-****-**, ▽▽▽▽ ***-****-****-**, ▶▶ ***-****-****-**)에서 총 340,997,681원이 현금으로 인출된 사실을 확인하였다.

[표 1] ○○○○ 명의 예금계좌별 출금 내역

○○○○ 명의 계좌	기 간	총금액	계좌이체	현금인출
계		702,563,681원	361,566,000원(123회)	340,997,681원 (148회)
▽▽▽▽ ***-****-****-**	‘20.02.05. ~ ‘21.08.29.	225,947,500원	▶▶ ***-****-****-** △△△ 192,864,000원 (66회)	33,083,500원 (34회)
▽▽▽▽ ***-****-****-**	‘22.01.18. ~ ‘23.09.21.	215,696,750원	▶▶ ***-****-****-** △△△ 3,002,000원 (2회) ☆☆☆☆☆ ****-**-*****)	46,994,750원 (39회)
▶▶ ***-****-****-**	‘21.01.15. ~ ‘25.06.02.	260,919,431원	-	260,919,431원 (75회)

현금 인출된 금원에 대하여는 사용처 등을 확인할 수 없었기 때문에 횡령 금액은 고소장에 적시된 금원¹²⁾과 같다고 볼 수 없지만

△△△가 ○○○○ 회계업무를 담당하면서 ○○○○의 자금을 장기간 본인 명의의 계좌로 반복적으로 이체한 사실이 예금거래내역서에서 명백히 확인되므로 횡령 행위는 충분히 인정된다고 보는 것이 타당하다.

2) 취업규칙 준수 및 품위유지 의무에 관한 사항

12) ○○○○은 고소장에서 계좌이체와 현금인출 금원의 총합 702,563,681원을 횡령한 것으로 적시함

가) 제 규정 준수 및 성실의무

△△△는 공사의 직원이며 ○○○○ 파견근무자로서 파견받은 기관의 장의 지휘·감독을 받고 공사의 위신을 손상하는 일이 없도록 성실히 근무하여야 하는데도

○○○○의 ○○비를 횡령한 사항은 중대한 범죄행위로 공사의 위신을 손상하고 파견기관의 장¹³⁾으로부터 형사 고소되는 등 「취업규칙」 제35조¹⁴⁾를 위반하였다.

또한, △△△는 본인의 범죄사실과 의혹에 대하여 적극적으로 소명하고 감사인의 자료 제출 또는 답변 요구에 성실히 임할 의무가 있는데도

유선 통화¹⁵⁾, 문자¹⁶⁾, 우편¹⁷⁾을 통한 감사 출석 요청에 응하지 않고 감사 참여를 거부하여 「공공감사에 관한 법률」 제20조¹⁸⁾ 및 「감사운영시행세칙」 제42조¹⁹⁾를 위반하였다.

나) 품위유지 의무

13) ◇◇◇◇◇◇◇○○○○○ 위원장 

14) 「취업규칙」 제35조(파견근무) ② 다른 기관에 파견되어 근무하는 자는 공사의 위신을 손상하는 일이 없도록 성실히 근무하여야 한다.

15) (통화) 2025. 8. 5. 16:10 발신: 감사인 ○○○, 수신: △△△ / 2025. 8. 11. 15:44 무응답 / 2025. 8. 20. 14:00 발신: 감사인 ○○○, 수신: △△△

16) (문자) 2025. 8. 11. / 2025. 8. 13. / 2025. 8. 14.

17) (우편발송) 2025. 8. 14./복무감사를 위한 관련자 출석 요청

18) 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) 제1항 제1호 감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 소속 직원에 대하여 출석·답변의 요구를 할 수 있다. 제3항 이에 따른 조치를 요구받은 소속직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

19) 「감사운영시행세칙」 제42조(자료접근 및 수감부서의 협조 등) 제2항 수감부서의 장은 감사인으로부터 감사 목적의 자료제출 또는 답변 요구가 있을 때에는 지체 없이 이에 따라야 한다. 다만, 정당한 이유 없이 이를 이행하지 않거나, 확인서, 문답서, 질문서의 작성을 거부하거나 해태하는 등 감사실시를 방해하는 경우에는 해당사실을 감사에게 보고하고 그 지시에 따라 처리하여야 한다. 제3항 감사는 제2항에서 정당한 이유 없이 감사실시를 방해한 직원에 대해서는 징계를 요구할 수 있다.

△△△는 ○○○○○에 파견되어 약 8년간 ○○○○○ 회계업무를 담당하여 근무하면서 ○○○○○의 자금을 횡령하는 행위를 하여 공사 직원으로서 신의를 저버리고 품위를 손상하여 ○○○○○ 파견이 종료되고 직위해제 되었다.

이번 사건이 알려지자 블라인드²⁰⁾에는 [그림 1]과 같이 공사 직원들이 횡령 사건 관련자에 대한 공분을 토로하고 ○○○○○에 대한 분노와 실망감을 나타내거나 ○○○○○과 공사에 대한 불신을 나타내는 글이 다수 게시되었고,

[그림 1] 블라인드 사건 관련 게시물

< blind 18년부터 25년까지 슈킹했는데 그동안 한번도 회계감사에서 안걸렸다는건 엄청 치밀했나본데 10억 단위로만 검토해서 7억2천은 안보안건가	< blind 지금 현 노조에도 전 노조간부 있지않나? 다 물같이 해야되는거 아님?	< blind 노조비횡령 6년동안 (9.10대)혼자? 단독범행? 7급여직원이지? 누가 믿어. 8대도 조사.	< blind 몇년동안 속였으면 당사자는 감사 받을때 마다 감사관이 얼마나 우수워 보였을까 막바도 별일씩 없는데 그걸 모르는건지 알겠는건지 같이 활동속한지.
< blind 노조8대에서도 횡령 여직원이 회계 담당? 8대노조도 조사대상! 12~13년 노조 했는데 6년 개만 7~8억이면	< blind 제안 : 11대 노조성공 하려면~ 노조 비리 척결 깃발 아래 1.횡령금 모두 회수 2.노조 인사관계 배제(위원장이 부장들보직 관여) 3.외부감사 도입 4.향후 10대 노조 간부 고발 이건만 해도 성공	< blind 꼬리짜르기 하지 말고 위원장 특활비 공개해라 한사람이 잘못? 못끼고있네 횡령범 당시 위원장 통창으로 들어간 돈 규모니 공개해라 횡령범이 횡령했다며 자기 건들면 다 본다고 그래서 이해가 되트런거 아님?	< blind 7~8억 환수 노조는 환수 위해서 조달청한테 물려줘라. 여차피 집행부도 물었고, 전일 집행부에서 물부나호 전일 조달청한테 물려줘라. 크게 맞다. 재발방지를 생각한다면, 그정도 대책은 발생한다. 환수해서 슬퍼다. 집행부,재외여직원들 함께 변제기 때부터 조달청에게 국물여원하. 우리 주머니에서 나가서 환수난것도 축하하는데, 위원장사람들이 쓰면 되 환수내잖아
< blind 노동조합은 자금일보장 회계장부 공개해주세요! 노동조합 규약 및 규정에 따르면 아예와 같습니다. 회계 규정 조항 회계처리 15조(자금 일보) 최근 정당자는 자금일보를 기록 그 간고를 대조하여 위원장에게 보고해야 한다. 19조(현금의 지급) 금전 출납은 지명된 자금관리자가 담당하여 반드시 지급 영수서에 의한 사전검제를 통한 후 행한다.	< blind 사과문은 원 사과문 그냥 너네 대가리 박고 행에나 들어가 너네 다 공범 이잖아 맞은 돈확한 사정부터 노조지도부 다 공범 모는잖아 다 사잡아서 같이 손잡고 행에나 들어가	< blind 노조 이거 검사나. 보험료, 노조술잔지, 성비위 덮으려고 횡령 지금 터트려거냐 무슨 검사도 아니고 지를 불리하게 덮으려고 큰거 터트려 고리자르기 하려고 하네 이번에 경찰청 믿어지는거 보지 니네도 믿어져야돼.정신차려라	< blind 투쟁기금 적립금이 50억 넘게 있었으면 사고 발생 했을때 위로금같은거 안걸어도 웠었겠는데
< blind 노조 횡령범은 어떻게 되는거예요? 동성도 회사에 입사시키고 변호까지 시켰다며	< blind 지금 노조가 뭔가 착각하고 있는거 같은데? 노조이 주위에 현안들만들 생각하니까 자한 관여 인사 불복에 자부 권리를 하고 그걸 공개화를 해야 당신들이 해야하는 기본 역할이나 총지리 책임자만 책임이 받아 달지는 못하겠지만 노조의 주위인 노조 간부가 아니라 법도 총 관리하는 사람부터 먼저 총 지시키고, 그러면 지급된 것있나? 문제를 어떻게 해결해야 할지 같이 부지 않나? 노조 집행부가 잘못된 일로 노조원인 문제를 발단한 니네 노조 집행부만 나가면 되는거 아니겠? 사건초기나 책임이대 개소리하지말라. 아, 지금 노조에 잘못 있는 애들보고 할꺼야라고, 니들이 인사 들어 받아서 주조나고 이해할 줄을 아니까? 그러나 니들이 처음 내대놓아 다른 지지가 나리를 발단한 애들일 거 아니냐.	< blind 횡령한 돈 환수 관심 없음 환수하나 안하나 노조원한테 돌아올 돈도 아니고 올대놓아 노조에 돈이 없게 근본적인 문제고 돈이 많은 이유는 노조비가 너무 과하게때문 현재 0.9%를 낮추는것을 주장해야합니다 동지들	< blind 노조는 횡령범 진행상황 안 알려주나? 현안들 3주전에 최종안정한 사실들 대외향대에 긴급수습하고 무리는 이번에 하지마자 무슨 참나까? 어떤 결과 한 회계부 장과 한 집행부 총지리면서 그런 과장들이로 돌아가다니? 그 여자가 나를은 책임하냐? 지리라는 소문도 있던데 그에서 조종했? 뭐 어찌되고있는거일?

20) 블라인드: 주식회사 텀블라인드에서 만든 직장인 익명 커뮤니티 앱(출처: 나무위키)

여러 언론매체에서 [표 2]와 같이 공사 직원의 횡령 사건 발생, 조직 비리, 기강 해이 등 국민들로부터 공사의 신뢰를 무너뜨리는 부정적인 기사를 보도하여 공사 대·내외적으로 상당한 물의와 혼란이 야기되고 공사의 명예와 위신이 심각하게 훼손되었다.

[표 2] 관련 기사 리스트('25.7.9. ~ 8.25.)

일련번호	보도일	언론사	기사제목
1	7. 9.	뉴스1	[단독]◆◆◆◆◆◆◆◆ ○○ 회비 8억원 횡령 사건 터져
2	7. 9.	광주MBC	◆◆◆◆◆◆◆◆ ○○원, ○○비 7억 횡령 의혹
3	7. 9.	머니투데이	10년간 회계 맡은 직원, 8억 빼돌렸다.
4	7. 9.	머니S	◆◆◆◆◆ 직원이 ○○회비 8억원 횡령
5	7. 9.	뉴데일리	◆◆◆◆◆ ○○ 직원, 8억 횡령 들통... 끊이지 않는 조직비리 왜 이러나
6	7. 10.	호남투데이	◆◆◆◆◆◆◆◆ ○○○○○, 10년간 8억 횡령 충격
7	7. 10.	머니투데이	◆◆◆◆公 ○○○○○, ○○비 7억여 횡령사건 발생
8	7. 10.	뉴스1	‘○○비 8억 횡령’ ◆◆◆◆◆... 10여년 전에도 7억 횡령 사건
9	7. 10.	아시아일보	멈추지 않는 비위행위... ◆◆◆◆◆ ○○원 회비 7억원 횡령 의혹
10	7. 10.	머니S	‘10여년 만에 또...’ ◆◆◆◆◆ 횡령비리 고질병 되나
11	7. 10.	남도일보	◆◆◆◆◆서 7억대 ○○비 횡령.. ○○ ‘엄정대응’
12	7. 10.	스페셜경제S	○○ 회계 담당 직원, 수년간 8억 횡령.. ◆◆◆◆◆ ○○, 수사의뢰 검토
13	7. 10.	KPI뉴스	◆◆◆◆◆◆◆ 직원, ○○비 7억 횡령... 도넘은 ‘기강해이’ 여전
14	8. 25.	내외경제TV	◆◆◆◆◆ ♠♠♠호, 개혁 ‘헛구호’... 청렴도 ‘바닥’ 횡령비리 ‘고질병’

3) 종합의견

△△△의 업무상횡령 등 고소 사건은 ○○○○○에서 발생한 비위행위이므로 공사 「취업규칙」의 직무상 의무를 위반한 것으로 보기는 어렵다.

그러나 ○○○○○에서는 이번 ○○비 횡령 사건이 ○○○○○의 존립 근간을 흔들고 대·내외 신뢰를 훼손하는 범죄로 그 사안이 심히 중대하고 ○○○○○과 공사의 대외 신뢰도와 위상을 회복하기 어려울 만큼 실추시켰기에 그에 상응하

는 엄중한 조치가 필요하다는 의견을 제시한 바 있고,

△△△가 수억 원의 ○○○○ 자금을 장기간 본인의 계좌로 이체하여 횡령하였다는 ○○○○의 주장은 충분히 이유 있다고 인정된다.

이와 같이 △△△의 횡령 행위가 드러남으로 인해 공사 대·내외적으로 큰 혼란과 물의가 야기되어 ○○○○ 뿐 아니라 공사의 명예와 위신이 심각하게 훼손되었고,

감사 과정에서 △△△가 정당한 이유없이 감사 참여를 거부함으로써 조직 질서를 해치고 감사의 목적을 훼손하여 공사 운영의 투명성과 신뢰성을 저해하였으므로

조직 기강 확립 및 대·내외 신뢰 회복을 위해 공사 직원으로서 「취업규칙」에 따른 준수 의무와 품위유지 의무를 위반한 책임을 물어 중징계가 불가피하다고 판단된다.

나. 징계의 적정성 검토

1) 공사직무와 무관한 비위사실의 징계 적정성

가) 인사규정

「인사규정」 제48조에서는 직원이 ① 법령, 정관 및 각종 규정에 위반하거나 직무상의 정당한 명령에 복종하지 아니한 때 ② 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때 ③ 직무의 내용에 상관없이 공사의 체면과 위신을 손상하는 행위를

한 때의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결을 요구한다고 규정하고 있고,

이 사건은 ‘직무의 내용에 상관없이 공사의 체면과 위신을 손상하는 행위’에 해당한다고 판단된다.

나) 대법원 판례

대법원 판례²¹⁾에서는 공무원의 비위사실이 공무집행과 관련된 것이 아니라 그 소속 ○○○○지부의 직무와 관련된 것이라 하여도 공무원으로서의 체면 또는 위신을 손상한 때에 해당하면 국가공무원법상의 징계사유에 해당된다고 판시하고 있다.

또한, 최근 법원의 부당해고구제재심판정취소사건²²⁾에서 ○○○○ 활동이 사측으로부터 직무상 지시 또는 명령에 따라 부여받은 업무를 수행한 것이라고는 볼 수 없어 ○○○○의 업무를 수행하면서 발생한 비위가 직무상 의무를 위반한 것이라고는 평가할 수 없으나

그로 인해 기관의 명예와 신용에 악영향을 미치고 직장 질서의 유지를 저해하는 결과를 초래할 여지가 상당할 때 ○○○○에서 발생한 비위행위는 징계사유에 해당한다고 판시하고 있다.

다) 검토 결과

해당 사건은 △△△가 2013. 7. 8.부터 2025. 7. 8.까지 ○○○○에 파견되어 근무하면서 ○○ 회계업무를 담당하는 중 발생한 비위이므로 직무상의 의무를 위반한 것으로 보기는 어렵다.

21) 대법원 1982. 7. 13. 선고 80누198 [파면처분취소] 기각

22) 서울고등법원 2020. 10. 23. 선고 2020누32007 [부당해고구제재심판정취소] 기각

그러나 ○○○○은 공사직원 대부분이 가입되어있는 단일○○로 이번 사건으로 인해 ○○○○에 대한 불신이 공사 조직 전체로 확산되는 등 파급력이 매우 크고, 이 사건 관련 부정 보도 발생으로 대외적으로 공사의 신뢰를 저해하는 등 조직에 미치는 피해가 매우 크다.

따라서 △△△의 비위행위가 ○○○○의 업무 수행 중에 발생한 것이라 하더라도 「인사규정」 제48조 제3항의 ‘직무의 내용에 상관없이 공사의 체면과 위신을 손상하는 행위’에 해당하므로 공사의 직원으로서 공사 명예와 위신 손상, 사회적 물의를 일으킨 책임을 물어 징계의결 요구함이 타당한 것으로 판단된다.

2) 확정판결 전 형사사건의 징계 적정성

가) 인사규정

「인사규정」 제56조 제2항에서는 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대해서는 수사를 시작한 날로부터 징계의결의 요구, 그 밖의 징계절차를 진행하지 아니할 수 있다고 규정하고 있으나

반드시 지켜야 할 강제성이 있는 규정은 아니므로 징계의결의 요구 등 징계절차 이행에 문제가 없는 것으로 판단된다.

나) 대법원 판례

대법원 판례에서는 공무원에게 징계사유가 인정되는 이상 관련된 형사사건이 아직 유죄로 확정되지 아니하였거나 수사기관에서 이를 수사 중에 있다하여도 징계처분은 할 수 있다고 판시²³⁾하고 있고,

징계혐의 사실의 인정은 형사재판의 유죄확정 여부와는 무관한 것이므로 형사 재판 절차에서 유죄의 확정판결을 받기 전이라도 징계혐의 사실은 인정될 수 있는 것이며 그와 같은 징계혐의 사실인정은 무죄추정에 관한 헌법 제27조 제4항 또는 형사소송법 제275조의 2에 저촉된다고 볼 수 없다고 판시²³⁾하고 있다.

다) 검토 결과

△△△의 범죄사실은 수사기관의 수사 결과를 토대로 형사재판에서 유·무죄가 확정되었지만,

△△△가 ○○○○○ 자금을 자신의 계좌로 이체한 행위는 예금거래내역서를 통해 명백하게 확인되고, 법원이 △△△의 개인 재산에 대한 가압류 신청은 이유 있다고 받아들이고 있으므로 횡령 행위는 사실로 인정할 충분한 이유가 있다.

따라서 △△△의 업무상횡령 등 형사사건이 확정판결 전이라 하더라도 징계의결 요구함이 타당한 것으로 판단된다.

3) 징계양정 검토

가) 관련규정 검토

△△△가 공사의 직원으로서 공사 명예와 위신 손상, 사회적 물의를 일으킨 행위는 「인사규정 시행세칙」 제43조 [별표 6] 징계양정기준표에 따라 2. 품위유지의무위반 나. 공사 명예·위신 손상, 비방 등 해사행위인 경우에 해당하고, “비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우”에 해당 되면 「파면」으로 규정하고 있다.

23) 대법원 1984. 9. 11. 선고 84누110 [파면처분취소] 기각

24) 대법원 1986. 6. 10. 선고 85누407 [행정처분취소] 기각

< 인사규정 시행세칙 [별표6.] 징계양정기준표 >

비위도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우	
2. 품위유지 의무위반					
나. 공사 명예·위신 손상, 비방 등 해사행위	파	면	해	임 정 직 - 감 봉 견	책

나) 비위²⁵⁾의 정도 및 고의²⁶⁾의 유무

△△△는 약 8년간 ○○○○의 자금을 관리해 온 회계담당자로서 공금과 개인 자금은 엄격히 구분되어야 한다는 점을 충분히 인식할 수 있었는데도

2020년 2월경부터 ○○○○ 명의의 계좌에서 본인의 계좌로 123회 3억 6천여 만 원을 이체하는 등 장기간에 걸쳐 지속적이고 반복적으로 비위행위를 저질렀다.

이는 단순한 착오나 절차상의 실수로 보기 어렵고, ○○○○의 자금을 자기 이익을 위하여 임의로 처분하려는 인식과 의사에 기초한 것으로 보는 것이 타당하여 횡령의 고의성이 인정된다.

또한 본 감사 기간 중 △△△는 본인의 범죄혐의에 대하여 충분히 소명할 기회가 있었는데도 정당한 이유없이 이를 거부하여 사건에 대한 사실관계 확인을 방해하였으며,

언론을 통해 알려진 △△△의 횡령 금액은 수억 원에 달하여 사회적 파급력

25) 법에 어긋남 또는 그런 일(출처: 국립국어원 표준국어대사전)

26) 자기의 행위에 의하여 일정한 결과가 생길 것을 인식하면서 그 행위를 하는 경우의 심리상태(출처: 국립국어원 표준국어대사전)

이 크고 블라인드와 다수의 언론을 통해 공사 대·내외적으로 신뢰를 크게 훼손하는 부정적인 게시글과 기사가 보도되는 등

조직 질서를 무너뜨리고 공사에 대한 명예와 위신을 심각하게 훼손하였으므로 “비위의 정도가 심하고, 고의가 있는 경우”에 해당하는 것으로 판단된다.

4) 처분요구 검토

△△△는 ○○○○○에 대외 파견되어 근무하면서 업무상횡령이라는 중대한 범죄행위가 확인되어 ○○○○○(파견기관)으로부터 고소되는 등 ○○○○○ 뿐만 아니라 공사 대·내외적으로 심각한 혼란을 야기하였다.

해당 사건은 여러 언론매체를 통해 공사 직원의 횡령 사건으로 보도되며 ‘조직 비리’, ‘기강 해이’ 등 공사에 대한 부정 보도를 발생시켰고,

공사 직원 대부분이 가입되어있는 ○○○○○에 대한 불신과 실망은 공사 조직 전체로 확산되어 조직의 기강을 무너뜨리고 공사의 명예와 위신을 심각히 훼손하였으므로

「취업규칙」 제4조(준수의무) 위반의 책임을 물어 「인사규정 시행세칙」 제43조 [별표 6_징계양정기준표]에 따라 2. 품위유지 의무위반 나. 공사 명예·위신 손상 등 해사행위의 경우 “비위의 정도가 심하고 고의인 경우” 로써 「파면」 처분요구가 타당하다.

4. 관련자(부서) 의견

△△△는 감사실의 출석 요청에 응하지 않고 일체 감사 참여를 거부하여 이

번 사건에 대한 의견을 청취할 수 없었다.

○○○○○에서는 ○○비 횡령은 ○○○○○의 존립 근간을 흔들고 대·내외 신뢰를 훼손하는 범죄이며 △△△가 계획적으로 악의적 의도를 가지고 치밀하고도 장기간에 걸쳐 범행을 기획하고 실행한바 그 사안이 심히 중대하며,

이번 사건으로 인해 ○○○○○ 설립 이래 전 ○○원과 후원회원들이 피땀 흘려 이룩한 ○○○○○과 공사의 대외 신뢰도와 위상을 회복하기 어려울 만큼 실추시켰기에 그에 상응하는 엄중한 조치가 필요하다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 (징계)

사장(◇◇◇◇◇장)은 ◇◇◇◇◇◇◇ ○○○○○으로 대외 파견되어 ○○○○○ 회계업무를 담당하면서 ○○○○○ 자금을 장기간 본인의 계좌로 이체하여 횡령함으로써 사회적 물의를 일으켜 ○○○○○ 뿐만 아니라 공사의 명예와 위신을 심각하게 훼손한 ○급 △△△(*****-*****)에게 「취업규칙」 준수 및 품위유지 의무 위반의 책임을 물어 「인사규정 시행세칙」 제43조 [별표 6_징계양정기준표]에 따라 2. 품위유지 의무위반 나. 공사 명예·위신 손상 등 해사행위의 경우 “비위의 정도가 심하고 고의인 경우” 로써 「파면」 처분하시기 바랍니다.